

El dictamen, contra el espejo de la propuesta

Las Comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron dictamen de mayoría sobre el Proyecto S-809/26. A continuación el análisis, artículo por artículo, de qué cambió respecto del proyecto oficial, qué recogió de la Propuesta optimizada, qué quedó afuera, el impacto esperado en el mercado y los ajustes que la instancia del recinto todavía permite.

por Hilarion Del Olmo / Presidente / Explora S.A.

QUÉ SE VOTÓ

El dictamen de mayoría retoca 31 de los 44 artículos del proyecto oficial. La inmensa mayoría de esos retoques es de forma: letras de inciso, mayúsculas, comas. Descontado eso, la comisión introdujo cambios de fondo en siete artículos (9, 13, 18, 34, 36, 38 y 39) y cambios menores en tres (12, 15 y 16). Todo lo demás -incluidos los dos artículos que definen si este mercado va a funcionar, el 12 y el 14- quedó tal como lo redactó la Secretaría de Energía.

Contra la Propuesta optimizada, el balance es este: de las 18 modificaciones propuestas, ninguna fue adoptada en forma completa, seis fueron recogidas de manera parcial y doce quedaron afuera. Lo recogido tiene un mérito real - el coprocesamiento salió del corte obligatorio, que era el riesgo más concreto del proyecto para las elaboradoras no integradas. Lo que quedó afuera es el núcleo: el precio sigue formándose por "acuerdo mutuo" con un comprador que concentra el 60% de la demanda, el corte sigue siendo reducible por resolución con causales abiertas, la transición sigue venciendo por calendario, la ley anterior sigue derogándose de un día para el otro y el biodiesel de segunda generación -el de mejor desempeño ambiental que produce el país- no existe para el texto. La ley del mundo ideal sigue en pie en sus artículos decisivos.

TRES OMISIONES QUE DEFINEN EL DICTAMEN

Antes del detalle artículo por artículo, tres decisiones de la comisión que, leídas juntas, muestran de qué lado quedó parado el texto.

OMISIÓN 1 · ARTÍCULOS 6, 18 Y 34

Un beneficio fiscal sobre la palabra del beneficiario

Sacar el coprocesamiento del corte fue un acierto del dictamen. Lo que quedó es más difícil de explicar. La refinería que coprocesa cobra la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono sobre "la porción de gasoil producido a partir de co-procesamiento de materias primas no fósiles", hasta el 5% del producto final. ¿Quién determina cuánto es esa porción? La misma refinería. ¿Quién la certifica? Nadie: ningún artículo exige balance de masa, trazabilidad, umbral de reducción de emisiones ni certificación de un tercero independiente. La fracción renovable de un combustible coprocesado no es físicamente separable: si no se la mide con un método auditado, no existe más que como declaración.

El contraste con el producto con el que compite es total. Cada litro de biodiesel que se vende para el corte se mide, se factura y se certifica bajo esquemas internacionales con auditoría anual y certificados de consulta pública - 60% de reducción de emisiones para soja, 81% para oleína, 84% para residuos. El elaborador prueba lo que entrega; el refinador declara lo que quiere.

Y el beneficio no es menor: cada punto de coprocesado sustituye gasoil importado gravado por un producto desgravado, con impacto directo sobre la recaudación nacional. Un beneficio fiscal cuya base la fija el propio beneficiario, sin control externo, no es una laguna técnica. Es un diseño. Que el proyecto oficial lo haya escrito así y que el dictamen lo haya mantenido después de que se señaló con precisión dice algo sobre el alcance de una influencia que ya no se limita a la Secretaría de Energía: alcanza a los autores y a los firmantes del texto. El lobby petrolero no necesita ganar todos los artículos. Le alcanza con que el único beneficio que se autodeclara en toda la ley sea el suyo.

Ajuste: la exención recae únicamente sobre el componente biogénico certificado por un esquema independiente, con balance de masa, trazabilidad y reducción de emisiones igual o superior al 55%; prohibición expresa de computar la materia prima ingresada.

OMISIÓN 2 · ARTÍCULOS 3, 6, 14, 36 Y 38

La segunda generación: lo que la ley eligió no ver

La Argentina produce hoy biodiesel de segunda generación a partir de residuos, con certificación ISCC verificable en el registro público de ese esquema y una reducción certificada de emisiones del 84% frente al fósil que reemplaza. Son inversiones que operan desde 2019. La propuesta optimizada le daba a ese producto lo mínimo que una ley que declara la transición hacia energías más limpias debería darle: un nombre (definición en el artículo 6, con umbral del 90% certificado), un objetivo (artículo 3), un reconocimiento cerrado en el mecanismo de comercialización (cómputo doble con cupo en la tabla y tope de precio fijado en la ley) y una fila propia en el artículo 38.

El dictamen no tomó nada. No hay definición, no hay objetivo, no hay cupo, no hay cómputo. El producto argentino de mejor desempeño ambiental no existe para la ley que se presenta como instrumento de la transición energética.

La comparación con la omisión anterior es inevitable, porque es el mismo dictamen: al coprocesado -menor reducción de emisiones, fracción renovable no separable, sin certificación exigida- se le reconoce un beneficio fiscal hasta el 5%; al biodiesel de residuos -84% certificado y auditado- no se le reconoce nada. La ley premia lo que no mide y omite lo que sí se mide. Y hay una consecuencia estructural: la segunda generación era el único canal por el que una elaboradora podía diferenciarse por desempeño y no por tamaño. Sin ese canal, en un mercado con una asimetría de escala de 6,3 a 1, la única variable competitiva que queda es la escala. Es decir: la que ya está decidida.

Impacto de mercado: sin reconocimiento legal, la inversión en aprovechamiento de residuos y aceites usados no tiene cómo recuperarse por vía regulatoria ni de precio; el biodiesel de residuos se vende al mismo precio que el de soja, con costos de certificación que el competidor no paga. Lo esperable es que las plantas de segunda generación existentes no se amplíen y que no se construyan nuevas. El artículo 2° declara una transición que el articulado desalienta.

Ajuste: incorporar la definición (art. 6), el objetivo (art. 3), el cómputo doble con cupo y tope de precio (art. 14), su fila en la tabla (art. 38) y la definición de cómputo máximo (art. 36), exactamente como están redactados en la propuesta optimizada.

OMISIÓN 3 · ARTÍCULOS 9 Y 39

Un tope que solo rige para los chicos

El dictamen bajó el tope de participación del 14% al 10% por empresa y por grupo económico. Suena a más competencia. Pero el tope rige "a los efectos de la definición de volúmenes a ser comercializados en el segmento de Empresas No Integradas" - y solo ahí. La tabla del artículo 38 reparte el corte en dos: un segmento pyme que cae del 7,5% al 3% en 2031, y un "Total Mercado" de negociación libre que sube de cero al 7%. En ese segundo segmento -el 70% del mandato al final de la transición- no rige ningún tope. Una sola empresa integrada, o un solo grupo, puede abastecer la totalidad de esos siete puntos. Al mismo tiempo, cada pyme queda limitada a una fracción de los tres puntos restantes.

El resultado es un régimen de topes al revés: restringe a quienes no concentran y libera a quienes sí. Las ocho empresas integradas reúnen 2.620.000 toneladas de capacidad, promedio 327.500 por empresa; las veinticinco no integradas, 1.306.000, promedio 52.240. La escala promedio integrada es 6,3 veces la no integrada. Con esa asimetría, dejar el segmento grande sin tope no es neutralidad: es la garantía de que se lo queden los grandes.

Y no es la primera vez. Bajo el régimen anterior, el tope de 50.000 toneladas por empresa se aplicó por sociedad y no por grupo, y se eludió multiplicando plantas formalmente independientes: un solo grupo acumuló 348.000 toneladas con siete plantas de exactamente 50.000. La Resolución 554/2010 subió el corte del 5% al 7% siete meses después de iniciada la obligación, con el efecto de aumentar las asignaciones de las integradas. Un tope que no alcanza a los grupos ni al segmento donde está el volumen ya fue probado, y ya se sabe cómo termina.

La propuesta optimizada extendía los topes por empresa y por grupo a la totalidad del biodiesel físico del mandato, cualquiera fuera el segmento o la modalidad contractual - y la comisión, que se tomó el trabajo de bajar el número, dejó el alcance exactamente donde estaba. A eso se suma que del lado de la demanda, donde cuatro compañías concentran el 98% de las compras y una cerca del 60%, no existe tope alguno en ningún artículo.

Impacto de mercado: fragmentación del segmento pyme (más plantas, más chicas, menos eficientes y más dependientes del comprador) mientras el segmento libre se reconcentra; más faltantes por el tope bajo, que el inciso b) del mismo artículo libera a la negociación bilateral; y en 2031, con el 70% del mandato sin tope y sin resguardo, una estructura de oferta calcada de la de 2013, cuando las integradas dejaron de crecer porque ya no lo necesitaban.

Ajuste: los topes del 10% por empresa y por grupo económico rigen sobre la totalidad del biodiesel físico destinado al corte, en cualquier segmento o modalidad.

QUÉ PASÓ CON CADA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Las 18 modificaciones de la Propuesta optimizada, una por una. Los números de artículo son los de la Propuesta optimizada.

ART.	LO PROPUESTO	LO QUE VOTÓ LA COMISIÓN	ESTADO
3°	Objetivo expreso de segunda generación y reducción certificada de emisiones.	Sin cambios de fondo: letras de inciso.	[No incluido]
5°	Deber de gestionar el acceso de las no integradas al régimen de exportación a la UE (Decisión 2019/245).	Sin cambios de fondo. El inciso d) sigue como promoción genérica.	[No incluido]
6°	Definiciones de biodiesel 2G (90%) y componente biogénico certificado.	Sin cambios de fondo.	[No incluido]
10	Silencio positivo limitado a la inscripción registral.	Sin cambios de fondo.	[No incluido]
12	Reducción del corte solo con causa acreditada y plazo; piso físico; umbral ambiental; excepción eléctrica limitada a turbinas.	La facultad abierta de reducir "cuando lo considere conveniente" quedó textual. Solo se definió "zonas frías patagónicas" por norma IRAM.	[No incluido]
13	Igual regla de reducción acotada para el bioetanol.	Facultad abierta textual. Se abrió el remanente a cualquier materia prima, con cupo a discreción de la Autoridad.	[No incluido]
14	Subasta con precio único de cierre, demanda vinculante, entrega y retiro obligatorios, registro público, cómputo doble del 2G con tope de precio.	Idéntico al proyecto oficial: "arribar a un acuerdo mutuo".	[No incluido]
15	Contratos a término solo a través del Mercado Electrónico, plazo máximo de 6 meses, sin tocar el segmento no integrado.	Agrega que las operaciones "estarán sujetas a mecanismos que garanticen transparencia, accesibilidad, competencia". Sin canal, sin plazo, sin instrumentos.	[Parcial, declarativo]
16	Paridades exclusivamente informativas; paridad de exportación del metanol; publicación del coprocesado.	Define la paridad de importación como "costo económico de reemplazo... en un contexto real de mercado". Nada sobre su función ni sobre el metanol.	[No incluido]
18	Coprocesamiento como categoría aparte: optativo, tope 5%, fuera del corte, solo componente biogénico certificado.	Optativo, fuera del corte y tope 5% para el beneficio fiscal. Sin exigencia de medición ni certificación.	[Parcial, el núcleo]
24	Importaciones comparadas sobre bases equivalentes.	Sin cambios de fondo.	[No incluido]
31	Tipificación de las infracciones del nuevo sistema.	Sin cambios de fondo.	[No incluido]
34	Exención solo sobre el componente biogénico certificado.	La exención al coprocesado queda topeada "hasta los límites del artículo 18", pero sigue recayendo sobre una porción que nadie mide.	[Parcial]
36	Definiciones con alcance para toda la ley; cómputo máximo (crédito 2G) y cómputo mínimo.	Borró la definición de cómputo máximo sin reemplazarla. Las definiciones siguen rigiendo "exclusivamente durante la transición".	[Parcial, por omisión]
37	Informe al Congreso y prórroga automática de la transición por indicadores objetivos.	Sin cambios de fondo. La evaluación sigue sin consecuencia.	[No incluido]
38	Tabla que separa segmento no integrado, crédito 2G y biodiesel físico, con corte resultante en volumen.	Sacó el coprocesamiento de la tabla. Extendió la última columna "hasta el 1° de enero de 2036". Sin crédito 2G ni fila de control físico.	[Parcial]
39	Topes a todo el biodiesel físico del mandato; faltante a la subasta siguiente; conducta no discriminatoria de las integradas.	Bajó los topes del 14% al 10%, solo dentro del segmento no integrado. Eliminó el cómputo del coprocesado. El faltante sigue "negociado libremente".	[Parcial]

ART.	LO PROPUESTO	LO QUE VOTÓ LA COMISIÓN	ESTADO
40	Derogación diferida hasta que el nuevo sistema esté operativo (tope 12 meses).	Sin cambios de fondo: derogación inmediata.	[No incluido]

LO QUE LA COMISIÓN CAMBIÓ POR CUENTA PROPIA

Además de lo anterior, el dictamen trae cambios que no estaban en la propuesta ni en el proyecto oficial. Conviene leerlos con la misma lupa, porque algunos ayudan y otros abren problemas nuevos.

Artículo 9 [Cambio propio]

Se agrega un tope del 20% por empresa elaboradora sobre el bioetanol comercializado en el corte. Es la primera regla antitrust operativa del texto, y va en la dirección correcta. El problema es dónde no rige: solo alcanza al bioetanol y solo a la oferta. En biodiesel -donde la concentración documentada es del lado de la demanda: 4 compañías con el 98%, una con cerca del 60%- no hay tope alguno, ni para las elaboradoras integradas ni para los compradores.

Artículo 39 [Cambio propio]

Los topes por empresa y por grupo económico bajan del 14% al 10%, pero siguen rigiendo únicamente dentro del segmento de las no integradas. Un tope más bajo aplicado solo a las pymes fragmenta el segmento que ya opera con una desventaja de escala de 6,3 a 1, y eleva la probabilidad de que queden volúmenes sin adjudicar - que el propio artículo, en su inciso b), manda negociar "libremente".

Artículo 38 [Cambio propio]

La última columna de la tabla pasa a regir "a partir del 1° de enero de 2031 hasta el 1° de enero de 2036", con el 3% para las no integradas. Pero el artículo 35 no se tocó: el Período de Transición sigue terminando el 31 de diciembre de 2031, y el artículo 36 sigue definiendo "Empresas No Integradas" y "grupo económico" exclusivamente para ese período. La tabla promete cinco años más de una categoría que la ley deja de definir cuatro años antes. Es una incoherencia interna que va a terminar resolviéndose en un despacho, no en el Congreso.

Artículo 13 [Cambio propio]

El remanente del corte de bioetanol se abre expresamente a cualquier materia prima - cereales, caña, lignocelulósica, biomasa forestal- y se faculta a la Autoridad a disponer "un cupo" dentro de ese remanente "cuando lo considere pertinente". Más discrecionalidad administrativa sobre volúmenes, en el mismo artículo donde la facultad de reducir el corte quedó abierta.

Artículo 16 [Cambio propio]

Se define la paridad de importación como el "costo económico de reemplazo de la oferta doméstica por un producto importado equivalente en un contexto real de mercado". Como definición metodológica es un avance frente al proyecto, que no decía nada. Lo que falta es lo decisivo: para qué sirve jurídicamente esa referencia. Sin la cláusula "exclusivamente informativo", una paridad oficial publicada cada mes antes de cada ronda es un techo de

precio en potencia - y este mercado ya tuvo diez resoluciones de precio dictadas fuera de la metodología legal.

Artículo 12 [Cambio propio]

Se define "zonas frías patagónicas" por un criterio técnico verificable (gasoil grado invernal según norma IRAM). Bien. Pero el párrafo nuevo repite al final la cola "así como otras excepciones que mediante acto fundado determine la autoridad de aplicación", que ya estaba en el párrafo anterior: el artículo queda con dos habilitaciones abiertas a nuevas excepciones administrativas, y la excepción a "centrales eléctricas" sigue siendo genérica.

LO QUE MEJORÓ RESPECTO DEL PROYECTO OFICIAL

Hay que decirlo con la misma claridad con la que se señala lo que falta. El dictamen es mejor que el proyecto de la Secretaría en tres puntos:

El coprocesamiento salió del corte. El proyecto permitía a las refinerías computar contra la mezcla obligatoria hasta un 3% de materia prima no fósil ingresada al proceso, sin medir ni certificar nada. Era el mecanismo por el cual los cuatro compradores que concentran el 98% de la demanda podían autoabastecerse una porción del corte y desplazar compras a las elaboradoras. El dictamen lo cerró en las cuatro sedes: el artículo 18 dispone que "no podrán considerar su volumen a los efectos del cómputo", la fila desapareció de la tabla del 38, el inciso de transición del 39 fue suprimido y la definición del 36 eliminada. Es la adopción más relevante de la propuesta.

La exención fiscal al coprocesado tiene techo. En el proyecto, la exención de ICL e ICO2 crecía sin límite con el volumen coprocesado. Ahora queda acotada "hasta los límites fijados en el artículo 18": el 5% del producto final.

Aparece una regla antitrust. El tope del 20% por elaboradora en bioetanol es la primera norma operativa de defensa de la competencia del texto. Incompleta, como se vio, pero es un precedente sobre el que se puede construir.

LO QUE SE PROPUSO Y NO SE INCLUYÓ

Ordenado por la gravedad del efecto que tiene su ausencia sobre el funcionamiento del mercado.

1. La facultad de reducir el corte sigue abierta [arts. 12 y 13]

Los dos artículos conservan textual la fórmula del proyecto: la Autoridad "podrá modificar excepcionalmente el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente, por motivos ambientales, sociales o económicos". Sin causal acreditable, sin plazo, sin piso, sin restablecimiento automático. Es, palabra por palabra, la técnica con la que el corte vigente se cumplió tres de los últimos dieciséis años y acumuló 2,6 millones de toneladas de biodiesel no mezclado. Ninguna otra protección de la ley resiste si el volumen que las sostiene puede desaparecer por resolución.

2. El mecanismo de comercialización es una negociación con veto [art. 14]

El artículo anuncia "un sistema de subastas" y a renglón seguido legisla otra cosa: las ofertas prosperan si las partes logran "arribar a un acuerdo mutuo". Sin orden de mérito, sin precio de cierre, sin demanda vinculante, sin obligación de retiro. Frente a un comprador que reúne

cerca del 60% de las compras, exigir acuerdo es darle el derecho de rechazar todas las ofertas sin consecuencia. Y el último párrafo deja en manos de la Autoridad "la modalidad a aplicar a la negociación" - la puerta por la que se reinstalan los precios administrados. Quedó afuera también el reconocimiento del biodiesel de segunda generación, con su cupo y su tope de precio.

3. Los topes de concentración rigen donde el problema no está [arts. 9 y 39]

Tope del 20% en bioetanol sobre la oferta, tope del 10% en biodiesel solo dentro del segmento pyme, y ningún límite para las integradas en el 70% libre del mandato ni para los compradores. Analizado en detalle arriba, en la tercera omisión.

4. El faltante sigue siendo la válvula de escape [art. 39]

"Todo volumen faltante para el cumplimiento del corte obligatorio podrá ser negociado libremente entre elaboradores y mezcladores." Bajo el régimen vigente el faltante no fue la excepción: fue la regla. La propuesta mandaba que todo faltante se sumara a la subasta siguiente. Tal como quedó, un comprador dominante puede subejecutar la ronda, declarar faltante y recomprar en forma bilateral y opaca - y el tope más bajo del 10% hace ese faltante más probable, no menos.

5. La transición vence por calendario [arts. 36, 37 y 38]

La Autoridad debe "evaluar la evolución del mercado", pero la evaluación no produce ningún efecto: no hay informe al Congreso ni prórroga automática por indicadores objetivos. Las categorías que sostienen el cupo de las no integradas rigen "exclusivamente durante el Período de Transición" (36), que termina en 2031 (35), mientras la tabla dice regir hasta 2036 (38) sin cláusula de continuidad. Dos de los cuatro indicadores que la propuesta fijaba para prorrogar la transición -concentración de compras superior al 50% y falta de acceso al cupo europeo- se verificarían hoy. La ley elige no mirarlos.

6. Beneficio fiscal sobre una magnitud que nadie mide [arts. 6, 18 y 34]

La exención tiene techo, pero su base sigue siendo una porción que declara la propia refinería, sin certificación independiente. Analizado en detalle arriba, en la primera omisión.

7. El biodiesel de segunda generación no existe para el texto [arts. 3, 6, 14, 36 y 38]

Sin definición, sin objetivo, sin cupo ni cómputo para el producto argentino de mejor desempeño ambiental certificado. Analizado en detalle arriba, en la segunda omisión.

8. Derogación seca de la Ley 27.640 [art. 40]

La ley anterior "y toda su normativa reglamentaria y complementaria" cae el día de entrada en vigencia de la nueva, aunque el Mercado Electrónico, su operador, las metodologías y las garantías no existan todavía. La única metodología de precios de la 27.640 tardó tres años,

tres meses y veintisiete días en dictarse. El intervalo entre dos regímenes tiene duración documentada, y ahora no tiene puente.

9. Lo demás [arts. 3, 5, 10, 15, 16, 24 y 31]

Sin objetivo de segunda generación (3); sin deber de gestionar el acceso de las no integradas al cupo europeo, hoy reservado de hecho a las integradas (5); silencio positivo sin acotar (10); contratos a término sin canal ni plazo (15); paridad sin función jurídica y sin metanol (16); importaciones comparadas entre bienes heterogéneos (24); e infracciones sin tipificar - certificación falsa, doble cómputo, demanda ficticia, negativa de retiro - en un régimen que habilita la inhabilitación definitiva (31).

EL IMPACTO ESPERADO EN EL MERCADO

Una demanda que la ley promete y una resolución puede retirar. El corte sube al 10% en gasoil y al 15% en naftas. Eso debería ser un salto de demanda de un tercio para el biodiesel. Pero mientras el porcentaje sea reducible "cuando lo considere conveniente", ese volumen no es bancable: ningún banco financia una planta contra un mandato que un funcionario puede suspender por acto administrativo. El 10% opera como techo aspiracional, no como piso exigible. La inversión que la ley dice alentar va a esperar a ver quién firma la primera resolución.

El precio lo va a seguir fijando el que compra. Con el "acuerdo mutuo" intacto y la "modalidad" delegada, el escenario más probable es la continuidad del que ya conocemos: el comprador concentrado declara demanda, rechaza ofertas, y la Autoridad termina interviniendo con una referencia -la paridad del artículo 16 es la candidata natural- que funciona como precio administrado con otro nombre. Diez resoluciones fuera de la metodología legal y dieciséis meses de precios bajo la propia fórmula no fueron un accidente: fueron el resultado de exactamente esta arquitectura.

El segmento pyme se achica desde adentro. El tope del 10% obliga a repartir el volumen protegido entre más elaboradoras -al menos diez en vez de ocho- justo en el lado que ya tiene una desventaja de escala de 6,3 a 1. Cada plantita más chica, con menos volumen, es menos eficiente y más dependiente del comprador. Y como el tope no alcanza al resto del mandato, las integradas pueden crecer sin límite en el segmento libre. Al mismo tiempo, un tope más bajo genera más faltantes, y cada faltante sale del sistema por la puerta del inciso b): negociación bilateral, sin publicidad ni límites. La combinación tope bajo, faltante y canal libre es un circuito que drena volumen del mercado electrónico hacia la mesa del comprador dominante.

El coprocesamiento cambia de canal, no de lógica. Sacarlo del corte fue un acierto. Pero el incentivo fiscal sigue existiendo, hasta el 5%, sobre una magnitud que declara la propia refinería. Lo esperable es que se aproveche hasta el tope sin que nadie pueda auditar cuánto contenido renovable hay realmente en ese gasoil, mientras el elaborador de biodiesel certifica cada litro que vende. Es una ventaja regulatoria que compite con el producto que sí se mide.

Una protección con fecha de vencimiento por silencio. Al 31 de diciembre de 2031 caduca la transición y con ella las definiciones que sostienen el cupo de las no integradas. La tabla dice 2036, la ley dice 2031, y nadie dice qué pasa después. Si la concentración persiste -y los indicadores actuales dicen que va a persistir-, la apertura total del mercado llega igual, no porque la competencia se haya logrado sino porque venció el plazo. La transición no transiciona hacia nada verificable.

LOS PROBLEMAS QUE SE VISLUMBRAN

Demanda legal no bancable. Corte fijado por ley y reducible por resolución con causales abiertas, sin plazo ni restablecimiento automático (arts. 12 y 13). El antecedente de dieciséis años valida el descuento que va a aplicar cualquier inversor.

Circuito tope bajo, faltante, canal bilateral. El 10% del art. 39 multiplica los faltantes; el inciso b) los libera a la negociación opaca; nada obliga a que vuelvan a la subasta. El volumen migra sistemáticamente del mecanismo público al privado.

Antitrust asimétrico. El único tope del mercado rige en bioetanol y sobre la oferta. En biodiesel, donde está la concentración documentada y del lado comprador, no hay regla espejo. El poder de compra se ejerce sin límite justo donde el problema existe.

Precio administrado por la ventana. "Acuerdo mutuo" más "modalidad" delegada más una paridad oficial mensual sin función jurídica delimitada: los tres ingredientes con los que ya se fabricó un precio administrado fuera de la ley.

Exención autodeclarada. Hasta el 5% del producto final desgravado de ICL e ICO2 sobre una porción que declara la propia refinería, sin certificación independiente. Es el único beneficio de la ley que no exige prueba, y lo recibe el actor que concentra la demanda.

Beneficio fiscal sobre magnitud declarada, no certificada. Exención de ICL e ICO2 hasta el 5% sobre una "porción" que ningún artículo obliga a medir. Gasto tributario inauditable y ventaja frente al producto certificado.

Régimen con vencimiento por silencio e incoherencia interna. Definiciones que rigen solo hasta 2031 (36), tabla que rige hasta 2036 (38), transición que termina en 2031 (35), y ninguna cláusula de continuidad. Lo que la ley no define, lo va a definir un decreto.

Eficacia delegada íntegramente a la reglamentación. Las tres protecciones nuevas del dictamen son programáticas: el tope del 20% no define grupo económico ni consecuencia del exceso; la transparencia del 15 no dice qué mecanismos ni quién los administra; la paridad del 16 no dice para qué sirve. Cada una puede reglamentarse en sentido competitivo o neutralizarse sin tocar la ley.

LOS AJUSTES QUE DEBERÍAN REALIZARSE

En orden de prioridad. Los primeros cuatro son de reserva de ley: si no entran en el recinto, ningún reglamento los puede reponer. Los restantes admiten, en el peor de los casos, un piso reglamentario.

- 1. Cerrar la facultad de reducción del corte (arts. 12 y 13).** La Autoridad puede aumentar el porcentaje; solo puede reducirlo ante imposibilidad técnica o insuficiencia física de abastecimiento acreditada, mediante acto fundado, por seis meses renovables una vez, con restablecimiento de pleno derecho, sin afectar el segmento no integrado ni los mínimos de caña y maíz. Es el ajuste que sostiene a todos los demás.
- 2. Darle mecánica a la subasta (art. 14).** Adjudicación por orden de mérito de precio, precio único de cierre por segmento, demanda declarada vinculante, obligaciones de entrega y de retiro con garantías, registro público y publicación analítica de cada ronda. Reconocimiento del biodiesel de segunda generación con cupo y tope de precio fijados en la ley.
- 3. Cerrar la válvula del faltante y emparejar los topes (arts. 9 y 39).** Todo faltante se suma a la subasta inmediata posterior. Los topes por empresa y por grupo rigen sobre la totalidad del biodiesel físico del mandato, en cualquier segmento o modalidad.
- 4. Dar continuidad al régimen (arts. 35, 36, 37 y 38).** Definiciones "a los efectos de la presente ley"; coherencia entre el plazo de la transición y el horizonte de la tabla; informe

público al Congreso seis meses antes del vencimiento; prórroga automática de los resguardos por 36 meses si se verifican dos de cuatro indicadores objetivos - oferentes, concentración de compras, acceso al aceite a valores FAS, acceso al cupo europeo.

5. **Diferir la derogación de la 27.640 (art. 40).** Efectos a partir de que la Autoridad declare operativos los mecanismos de la nueva ley, con tope de doce meses, ultraactividad de lo compatible y conservación de inscripciones, habilitaciones y contratos en curso.
6. **Condicionar el beneficio fiscal del coprocesado a certificación (arts. 6, 18 y 34).** Definir el componente biogénico certificado; que la exención recaiga solo sobre esa cantidad, acreditada por balance de masa y trazabilidad, con reducción de emisiones igual o superior al 55%; prohibir computar la materia prima ingresada.
7. **Darle instrumentos a la transparencia del término (art. 15).** Celebración y registro exclusivos en el Mercado Electrónico, solicitud de ofertas previa y pública, plazo máximo de seis meses con renovación solo por nueva solicitud, y veda sobre los volúmenes del segmento no integrado durante la transición.
8. **Delimitar la paridad (art. 16).** "Dichos valores tendrán carácter exclusivamente informativo y de referencia": ni precio máximo, ni mínimo, ni condición de adjudicación. Sumar la paridad de exportación del metanol y la publicación de volúmenes y precios del coprocesado.
9. **Corregir el artículo 12.** Reemplazar "centrales eléctricas" por "turbinas destinadas a la generación de energía eléctrica", con exclusión expresa de los motores alternativos de combustión interna; suprimir la cola duplicada de excepciones por acto fundado dentro de la definición de zonas frías.
10. **Tipificar las infracciones (art. 31) y cerrar el acceso externo (art. 5).** Certificación falsa, doble cómputo, demanda ficticia, negativa injustificada de retiro, manipulación de ofertas y adulteración de trazabilidad como infracciones graves; y el deber concreto de gestionar el acceso de las no integradas al régimen de exportación a la Unión Europea.

TRES ARTÍCULOS REDACTADOS PARA EL RECINTO

Los ajustes 2 y 7, y el reconocimiento de la segunda generación, se pueden resolver sin reescribir el dictamen. Abajo van los artículos 12, 14 y 15 con el texto de comisión intacto y, **en rojo**, lo único que hay que agregar: un párrafo en el 12 para que el biodiesel de segunda generación exista en la ley, y unas líneas en el 14 y el 15 para que la subasta sea el único canal de comercialización y para que el término pase también por ella. El principio es uno solo: toda operación destinada al corte se oferta en el Mercado Electrónico y se adjudica allí, sin acuerdo posterior de las partes.

Artículo 12. Mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles. Gas Oil

Establécese que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil - conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace - que se comercialice dentro del territorio nacional deberá contener un porcentaje de mezcla mínimo obligatorio, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final comercializado, del siete coma cinco por ciento (7,5%) de biodiesel.

A partir de los doce (12) meses de la sanción de la ley, el porcentaje de mezcla mínimo obligatorio, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final comercializado, será del diez por ciento (10%) de biodiesel.

El porcentaje de mezcla obligatorio podrá integrarse, a opción de cada mezclador y según su conveniencia económica, con biodiesel de segunda generación, entendiéndose por tal el elaborado a partir de los desechos orgánicos o del material residual de origen biológico u orgánico previstos en el artículo 6, con una reducción certificada de emisiones de gases de

efecto invernadero igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) respecto del combustible fósil sustituido. Cada unidad de biodiesel de segunda generación adquirida conforme el artículo 14, efectivamente mezclada y certificada, computará por dos a los fines del cumplimiento del corte. El crédito adicional así generado se descontará del volumen total de biodiesel exigible al mezclador y se computará exclusivamente contra el segmento Total Mercado definido en el artículo 38, sin afectar el porcentaje correspondiente a las Empresas No Integradas. La autoridad de aplicación reglamentará las condiciones de certificación, registro y cómputo, y el cómputo máximo anual del crédito.

La autoridad de aplicación podrá modificar excepcionalmente el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente, por motivos ambientales, sociales o económicos, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad.

Quedará exceptuado de la mezcla obligatoria con biodiesel el gasoil o diésel oil comercializado para ser utilizado en embarcaciones fluviales y marítimas, minería, combustibles de primer llenado, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación en yacimientos, centrales eléctricas y zonas frías patagónicas; así como otras excepciones que mediante acto fundado determine la autoridad de aplicación.

Se entiende por zonas frías patagónicas, aquellas donde resulte de aplicación el gasoil grado invernal conforme la norma IRAM de calidad de combustibles vigente; así como otras excepciones que mediante acto fundado determine la autoridad de aplicación.

Artículo 14. Mecanismo de comercialización

A los fines del cumplimiento mensual de la mezcla obligatoria, **la totalidad de las operaciones de compraventa de biocombustibles destinados al corte obligatorio se realizará exclusivamente mediante** un sistema de subastas en un Mercado Electrónico que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos, agropecuarios, financieros u otros, y bajo estándares internacionales de comercio. **Las operaciones celebradas fuera de la subasta, cualquiera sea su forma o denominación, serán nulas de nulidad absoluta y no computarán a los fines del cumplimiento del corte obligatorio, sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente ley.**

En dicho Mercado, los elaboradores y mezcladores **formularán** sus ofertas de venta y compra, respectivamente, en precio y volumen. **Las ofertas serán adjudicadas de manera automática por el Mercado Electrónico, por orden de mérito de precio hasta cubrir la demanda declarada en cada ronda, conforme las reglas de la subasta. La adjudicación no estará sujeta a aceptación, confirmación ni acuerdo posterior de las partes, y obliga al elaborador a entregar y al mezclador a retirar y pagar el volumen adjudicado.**

El Mercado deberá contemplar:

- a) Un registro de elaboradores y mezcladores con el fin de habilitarlos para **participar en las subastas** mediante mecanismos seguros de identificación;
- b) Rondas de **subasta** de precios y volúmenes específicas para el biodiesel y para el bioetanol, teniendo en cuenta a su vez la distinción de materia prima en el bioetanol a fin de establecer la proporción establecida en el artículo 13;
- c) Un registro **público de las adjudicaciones resultantes de cada subasta.**

La autoridad de aplicación, previa consulta no vinculante con los elaboradores y mezcladores, **dictará las normas operativas de funcionamiento, garantías y liquidación de las subastas, de alcance general, objetivas y no discriminatorias. Dichas normas no podrán autorizar, directa**

ni indirectamente, modalidad alguna de comercialización distinta de la subasta, ni alterar el carácter automático y vinculante de sus adjudicaciones.

Artículo 15. Mercado a término de abastecimiento de biocombustibles para la mezcla obligatoria y otros destinos

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14, los elaboradores y mezcladores podrán, de manera opcional, establecer contratos a término para los volúmenes de biodiesel o bioetanol destinados al cumplimiento de la mezcla obligatoria, **exclusivamente a través del Mercado Electrónico**. A tal fin, el mezclador publicará en dicho Mercado una solicitud de ofertas a término, de carácter público y no discriminatorio, indicando producto, volumen, plazo y demás condiciones comerciales; las ofertas de los elaboradores serán adjudicadas mediante subasta, por orden de mérito de precio, conforme las reglas del artículo 14. El plazo de estos contratos no podrá exceder los SEIS (6) meses y su renovación requerirá una nueva solicitud.

A los fines del cumplimiento de las mezclas obligatorias, **los contratos a término serán registrados y publicados por el Mercado Electrónico** e informados a la autoridad de aplicación según la periodicidad que ésta indique. **Los celebrados fuera del procedimiento previsto en este artículo serán nulos de nulidad absoluta y no computarán a los fines del cumplimiento de la mezcla obligatoria.**

En el 12 no se suprime nada: el párrafo se intercala entre el corte del 10% y la facultad de modificarlo. Se suprimen, en el 14, "podrán ... arribar a un acuerdo mutuo" y la delegación de "la modalidad a aplicar a la negociación"; en el 15, "de común acuerdo", "de libre negociación y contractualización en precio, plazo y otras condiciones" y la remisión a "mecanismos que garanticen transparencia". Lo demás queda como lo votó la comisión.

Artículo 15. Mercado a término de abastecimiento de biocombustibles para la mezcla obligatoria y otros destinos

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14, los elaboradores y mezcladores podrán, de manera opcional, establecer contratos a término para los volúmenes de biodiesel o bioetanol destinados al cumplimiento de la mezcla obligatoria, **exclusivamente a través del Mercado Electrónico**. A tal fin, el mezclador publicará en dicho Mercado una solicitud de ofertas a término, de carácter público y no discriminatorio, indicando producto, volumen, plazo y demás condiciones comerciales; las ofertas de los elaboradores serán adjudicadas mediante subasta, por orden de mérito de precio, conforme las reglas del artículo 14. El plazo de estos contratos no podrá exceder los SEIS (6) meses y su renovación requerirá una nueva solicitud.

A los fines del cumplimiento de las mezclas obligatorias, **los contratos a término serán registrados y publicados por el Mercado Electrónico** e informados a la autoridad de aplicación según la periodicidad que ésta indique. **Los celebrados fuera del procedimiento previsto en este artículo serán nulos de nulidad absoluta y no computarán a los fines del cumplimiento de la mezcla obligatoria.**

Se suprimen, en el 14, "podrán ... arribar a un acuerdo mutuo" y la delegación de "la modalidad a aplicar a la negociación"; en el 15, "de común acuerdo", "de libre negociación y contractualización en precio, plazo y otras condiciones" y la remisión a "mecanismos que garanticen transparencia". Lo demás queda como lo votó la comisión.

PARA CERRAR

El dictamen no es el proyecto oficial: es un poco mejor en el coprocesamiento y un poco peor en el equilibrio de los topes. Pero en los artículos que deciden si este mercado va a tener competencia real -cómo se forma el precio, quién puede bajar el corte y cuándo termina la protección- es el mismo texto que la Secretaría escribió para un mercado que no existe. Todo lo que señalamos acá tiene un antecedente medido bajo el régimen vigente, y toda corrección que proponemos está redactada, artículo por artículo, en la Propuesta optimizada.¹

La instancia del recinto todavía permite incorporarla. Hay, además, un argumento que el propio dictamen entrega. La ley declara de interés público estas actividades, y esa declaración no es decorativa: obliga a asegurarle al consumidor que el biocombustible que paga en el surtidor tiene el precio más competitivo que el mercado puede dar. En este mercado, ese precio no va a salir de un acuerdo entre privados. Del lado de la compra hay cuatro compañías, y una sola reúne cerca del 60% de las adquisiciones y más del 90% de la provisión del metanol que el elaborador necesita. Del lado del aceite, que es más de tres cuartas partes del costo, hay media docena de proveedores que además compiten como elaboradores contra sus propios clientes. Entre un comprador que puede vetar y un proveedor que puede fijar el insumo, el "acuerdo mutuo" no es competencia: es el reparto de una renta que termina pagando el consumidor. La subasta como canal único no es una preferencia de los elaboradores chicos. Es la única forma de que el interés público que la ley declara tenga, detrás, un precio verificable.

Hilarion Del Olmo
Presidente
Explora S.A.

¹ Metodología: comparación textual a tres bandas -proyecto oficial versión SE 260729, dictamen de comisión del 3 de septiembre de 2026 y Propuesta optimizada rev2- de los 44 artículos, con verificación cruzada de cada cita y cada clasificación. Las cifras de mercado son las del respaldo en datos de la propuesta. La Propuesta optimizada, artículo por artículo, y este análisis están publicados en la sección Reforma Ley 27.640 del sitio explorarg.